

Câu hỏi trắc nghiệm Luật CNTT (Ôn thi cuối kỳ)

1. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Nếu chương trình máy tính có nhiều người đồng sáng tạo, nhưng một người tự ý khai thác thương mại thì:

- A. Không vi phạm vì là đồng tác giả
- **B. Vi phạm quyền tài sản của các đồng tác giả khác**
- C. Không cần xin phép nếu sản phẩm không sinh lời
- D. Được quyền vì có công lớn hơn

Đáp án đúng: B

2. Theo Luật Viễn thông 2023, Khi người dùng thay đổi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, số thuê bao:

- **A. Được giữ nguyên**
- B. Phải thay đổi
- C. Bị thu hồi
- D. Do nhà mạng quyết định

Đáp án đúng: A

3. Theo Luật Viễn thông 2023, Khi người dùng trốn tránh nghĩa vụ thanh toán, doanh nghiệp được phép cung cấp thông tin thuê bao cho ai?

- A. Đối tác viễn thông nước ngoài
- **B. Cơ quan quản lý theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông**
- C. Báo chí
- D. Ngân hàng

Đáp án đúng: B

4. Trong Luật Giao dịch điện tử 2023, Chữ ký điện tử không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì?

- A. Được ký trên giấy tờ
- B. Có người ký là nước ngoài
- C. Được in màu xanh
- **D. Được thể hiện dưới dạng điện tử**

Đáp án đúng: D

5. Theo Luật Giao dịch điện tử 2023, Điều kiện để văn bản giấy được chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý là:

- **A. Có ký hiệu chuyển đổi, thông tin hệ thống, chữ ký/cơ quan chuyển đổi**
- B. Có xác nhận của bên nhận
- C. Có file PDF lưu kèm
- D. Được sao chép y nguyên

Đáp án đúng: A

6. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Một lập trình viên tự tạo phần mềm, công ty yêu cầu đăng ký bản quyền dưới tên công ty. Người này không đồng ý và bị buộc nghỉ việc. Ai có quyền đăng ký?

- A. Lập trình viên nếu phần mềm tự sáng tạo ngoài giờ
- **B. Phụ thuộc hợp đồng lao động và quy chế nội bộ**
- C. Cả hai nếu không có thỏa thuận rõ
- D. Công ty nếu sử dụng thiết bị công ty

Đáp án đúng: B

7. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Công ty X phát sóng chương trình có sử dụng bản nhạc có bản quyền mà không trả tiền bản quyền. Hành vi này:

- A. Không bị xử lý nếu không thu tiền quảng cáo
- B. Hợp pháp nếu có ghi tên tác giả
- C. Không vi phạm nếu dùng cho giáo dục
- **D. Vi phạm quyền tài sản**

Đáp án đúng: D

8. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Một lập trình viên phát hành phần mềm với mã nguồn bị mã hóa, người khác phá mã để phân tích. Đây là:

- **A. Vi phạm vì phá vỡ biện pháp công nghệ bảo vệ quyền**
- B. Vi phạm nếu sử dụng dữ liệu trong thương mại
- C. Không vi phạm nếu không phát tán kết quả
- D. Hợp pháp nếu chỉ để học tập

Đáp án đúng: A

9. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Một sinh viên viết một chương trình máy tính và lưu vào USB cá nhân. Khi nào chương trình đó được pháp luật bảo hộ?

- **A. Khi được thể hiện dưới dạng mã và có tính sáng tạo**
- B. Khi được cấp văn bằng
- C. Khi công bố trên Internet
- D. Khi đăng ký tại Cục Bản quyền

Đáp án đúng: A

10. Theo Luật Viễn thông 2023, Tổ chức nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới vào Việt Nam phải tuân thủ điều kiện gì?

- **A. Phải tuân thủ luật Việt Nam và điều ước quốc tế**
- B. Chỉ cần thông báo
- C. Phải có trụ sở tại Việt Nam
- D. Được miễn toàn bộ thủ tục

Đáp án đúng: A

11. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Tác giả chương trình máy tính có quyền đặt tên phần mềm, đây là quyền gì?

- **A. Quyền nhân thân**
- B. Quyền kinh doanh
- C. Quyền định danh
- D. Quyền sở hữu

Đáp án đúng: A

12. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Công ty A giao nhân viên B viết hệ thống quản lý kho. Sau khi rời công ty, B phát triển một hệ thống tương tự cho công ty mới. Công ty A kiện vì sao chép ý tưởng. Tòa sẽ xem xét:

- A. B vi phạm nếu có hợp đồng không cạnh tranh
- **B. Ý tưởng không được bảo hộ, trừ khi có yếu tố sao chép cụ thể**
- C. B vi phạm quyền thương mại
- D. B có vi phạm vì tái sử dụng mã nguồn

Đáp án đúng: B

13. Theo Luật Viễn thông 2023, Việc bán lại dịch vụ viễn thông được thực hiện thông qua:

- **A. Kết nối mạng quốc tế**

- B. Hệ thống đấu giá nhà nước
- C. Doanh nghiệp có hạ tầng mạng
- **D. Hợp đồng với đại lý dịch vụ viễn thông**

Đáp án đúng: D

14. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Người sử dụng hợp pháp chương trình máy tính có quyền:

- **A. Làm một bản sao dự phòng**
- B. Phát hành bản sao công khai
- C. Chuyển nhượng chương trình cho người khác
- D. Sửa đổi nội dung chương trình

Đáp án đúng: A

15. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Tổ chức tạo cặp khóa cho khách hàng mà không có yêu cầu bằng văn bản sẽ bị phạt:

- A. 5–10 triệu đồng
- **B. 3–7 triệu đồng**
- C. 15–20 triệu đồng
- D. 10–15 triệu đồng

Đáp án đúng: B

16. Theo Luật Viễn thông 2023, Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ ứng dụng viễn thông?

- A. Dịch vụ tài chính qua mạng
- **B. Cả ba phương án**
- C. Dịch vụ thư điện tử

- D. Truyền hình cáp

Đáp án đúng: B

17. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Một tác giả Trung Quốc phát hành phần mềm trên nền tảng quốc tế. Một người Việt dịch phần mềm đó sang tiếng Việt và công bố trên blog cá nhân. Nếu bị kiện, người này:

- A. Không vi phạm vì chỉ là bản dịch
- B. Chỉ vi phạm nếu có thu lợi
- **C. Có thể bị kiện nếu chưa xin phép tạo tác phẩm phái sinh**
- D. Không vi phạm nếu ghi rõ nguồn

Đáp án đúng: C

18. Theo Luật Giao dịch điện tử 2023, Chữ ký số bảo đảm điều kiện nào sau đây để có giá trị pháp lý?

- A. Không cần dữ liệu định danh
- B. Không cần xác nhận chủ thể
- **C. Chỉ dùng 1 lần, chống chối bỏ**
- D. Có thể ký lại nhiều lần

Đáp án đúng: C

19. Trong Luật Giao dịch điện tử 2023, Điều kiện để sử dụng văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu để lưu trữ là:

- A. Đã được ký tay
- B. Có mã hóa bằng mật khẩu
- **C. Truy cập và sử dụng được, lưu đúng khuôn dạng, xác định nguồn gốc**
- D. Dễ dàng in ra

Đáp án đúng: C

20. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Tác giả A phát triển chương trình học online, cấp quyền cho B khai thác trong 2 năm. Sau đó B tiếp tục sử dụng mà không gia hạn. A kiện. B có vi phạm?

- **A. Vi phạm vì sử dụng ngoài thời hạn hợp đồng**
- B. Không vi phạm nếu A không phản đối
- C. Không vi phạm nếu B không thu lợi nhuận
- D. Không vi phạm vì đã từng được cấp quyền

Đáp án đúng: A

21. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Một nhà phát triển người Pháp viết thư viện mã hóa và cấp phép MIT. Một công ty Việt Nam dùng nhưng không ghi rõ giấy phép. Theo luật Việt Nam, hành vi này là:

- **A. Vi phạm quyền nhân thân nếu không ghi tên tác giả**
- B. Không vi phạm nếu mã nguồn mở
- C. Không cần quan tâm vì không phải luật Việt
- D. Hợp pháp vì không có ràng buộc

Đáp án đúng: A

22. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Một nhân viên dùng thời gian và máy tính công ty để tạo phần mềm cá nhân, sau đó khởi nghiệp với phần mềm đó. Công ty yêu cầu chia sẻ quyền. Ai đúng?

- **A. Tòa sẽ căn cứ theo quy định nội bộ công ty**
- B. Công ty đúng vì dùng tài nguyên công ty
- C. Cả hai đồng sở hữu
- D. Nhân viên đúng vì là người sáng tạo

Đáp án đúng: A

23. Theo Luật Viễn thông 2023, SIM được định nghĩa là:

- **A. Mạch tích hợp chứa số thuê bao và thông tin**
- B. Thiết bị phát sóng
- C. Chip điều khiển thiết bị đầu cuối
- D. Công cụ lưu trữ tín hiệu

Đáp án đúng: A

24. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Một cá nhân tự viết phần mềm diệt virus nhưng dùng thư viện nguồn mở không ghi rõ giấy phép. Khi bị tố cáo, người này nói “không biết luật”. Hành vi:

- A. Không vi phạm vì là phần mềm phi lợi nhuận
- B. Vi phạm nếu thư viện đó yêu cầu ghi công
- **C. Vẫn có thể bị xem là vi phạm quyền tác giả**
- D. Không vi phạm vì thư viện không có giấy phép rõ ràng

Đáp án đúng: C

25. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng không gia hạn chứng thư số khi có yêu cầu của thuê bao sẽ bị phạt:

- **A. Từ 15 đến 20 triệu đồng**
- B. Từ 3 đến 5 triệu đồng
- C. Từ 5 đến 10 triệu đồng
- D. Từ 10 đến 15 triệu đồng

Đáp án đúng: A

26. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Một công ty Việt Nam ký hợp đồng mua lại phần mềm của công ty Mỹ. Sau đó công ty Việt Nam đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam với tên người lập trình trong nước. Việc đăng ký này:

- **A. Hợp pháp nếu có thỏa thuận chuyển giao quyền**
- B. Không hợp pháp nếu chưa có chứng nhận quốc tế
- C. Không hợp pháp vì không có căn cứ sở hữu
- D. Hợp pháp vì quyền phát sinh theo lãnh thổ

Đáp án đúng: A

27. Trong Luật Giao dịch điện tử 2023, Nguồn thời gian của dấu thời gian phải:

- **A. Theo nguồn thời gian chuẩn quốc gia**
- B. Theo chuẩn ISO quốc tế
- C. Đồng bộ với hệ thống mạng
- D. Tùy chọn tự do

Đáp án đúng: A

28. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Không công bố công khai danh sách chứng thư số bị thu hồi sẽ bị xử phạt:

- A. Từ 5 đến 10 triệu đồng
- B. Từ 20 đến 30 triệu đồng
- **C. Từ 15 đến 20 triệu đồng**
- D. Từ 10 đến 20 triệu đồng

Đáp án đúng: C

29. Trong Luật Giao dịch điện tử 2023, Chữ ký điện tử chuyên dùng có giá trị tương đương với?

- **A. Chữ ký tay trên văn bản giấy**
- B. Mã QR
- C. Dấu treo doanh nghiệp
- D. Con dấu công ty

Đáp án đúng: A

30. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Mức xử phạt cao nhất đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật nhằm xin cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài là

- A. 60 triệu
- B. 50 triệu
- **C. 80 triệu**
- D. 70 triệu

Đáp án đúng: C

31. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Tác giả A bán phần mềm cho công ty B nhưng vẫn giữ quyền công bố lên GitHub. Công ty B kiện. Ai đúng?

- **A. Phụ thuộc nội dung hợp đồng**
- B. A sai vì đã chuyển quyền
- C. A đúng nếu hợp đồng không hạn chế
- D. B đúng nếu có toàn quyền khai thác

Đáp án đúng: A

32. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm phái sinh (dựa trên chương trình máy tính khác) được pháp luật bảo hộ khi:

- **A. Được dịch sang tiếng khác**

- **B. Có xin phép chủ sở hữu tác phẩm gốc**
- C. Không bị phát hiện sao chép
- D. Không dùng lại mã nguồn

Đáp án đúng: B

33. Trong Luật Giao dịch điện tử 2023, Tài khoản giao dịch điện tử có thể được dùng để?

- A. Giao tiếp mạng xã hội
- **B. Lưu trữ và chứng minh lịch sử giao dịch**
- C. Mua bán hàng hóa truyền thống
- D. Tạo mã QR thanh toán

Đáp án đúng: B

34. Theo Luật Viễn thông 2023, Điều kiện để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông là:

- A. Có trên 1.000 thuê bao
- **B. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**
- C. Có mã số thuế và website
- D. Có quan hệ với đối tác nước ngoài

Đáp án đúng: B

35. Theo Luật Giao dịch điện tử 2023, Chữ ký số phải được bảo đảm bởi yếu tố nào sau đây để có giá trị pháp lý?

- A. Email xác thực
- B. Mật khẩu người dùng
- C. Chữ ký tay quét ảnh

- **D. Chứng thư chữ ký số**

Đáp án đúng: D

36. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Nếu phần mềm chưa công bố mà người khác phát hành ra thị trường thì:

- A. Hợp pháp nếu trả tiền nhuận bút
- B. Người phát hành không vi phạm
- **C. Vi phạm quyền công bố tác phẩm**
- D. Không vi phạm nếu ghi tên tác giả

Đáp án đúng: C

37. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền tài sản bao gồm các quyền sau, ngoại trừ:

- A. Cho thuê bản sao chương trình máy tính
- **B. Đề nghị nhà nước công nhận quyền**
- C. Phát sóng đến công chúng
- D. Sao chép tác phẩm

Đáp án đúng: B

38. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Trong quá trình làm việc, nhân viên A viết lại gần như toàn bộ hệ thống phần mềm kế toán do công ty giao nhưng không bàn giao mã nguồn. Khi công ty thay nhân sự, A từ chối chuyển giao. Việc này:

- A. Vi phạm nghĩa vụ bàn giao tài sản trí tuệ
- B. Hợp pháp vì mã do A viết
- C. Không vi phạm nếu công ty không yêu cầu
- **D. Phụ thuộc vào thỏa thuận quyền sở hữu sản phẩm**

Đáp án đúng: D

39. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Công ty A thuê lập trình viên B tạo phần mềm theo hợp đồng nhưng không quy định rõ quyền sở hữu. Sau này, B tuyên bố giữ bản quyền phần mềm và kiện công ty. Ai là chủ sở hữu?

- A. B vì là người trực tiếp viết mã
- **B. Công ty A vì đã thuê theo hợp đồng**
- C. Cả hai không có quyền vì chưa đăng ký bản quyền
- D. Hai bên đồng sở hữu

Đáp án đúng: B

40. Theo Luật Viễn thông 2023, Thông tin khẩn cấp được ưu tiên truyền qua mạng viễn thông bao gồm:

- **A. Thông tin về quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh**
- B. Dữ liệu quảng cáo
- C. Tin tức thị trường
- D. Dữ liệu từ mạng xã hội

Đáp án đúng: A

41. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Lập trình viên X tạo công cụ bảo mật cho công ty Y, nhưng công cụ lại dùng nền tảng mã hóa X tự phát triển từ trước. Sau khi nghỉ việc, X tái sử dụng nền tảng cho startup riêng. Công ty Y phản đối. Ai có quyền?

- **A. Phụ thuộc vào điều khoản hợp đồng lao động**
- B. Công ty Y vì X làm trong thời gian công tác
- C. X nếu chứng minh phần mã là tài sản riêng
- D. Đồng sở hữu giữa công ty Y và X

Đáp án đúng: A

42. Theo Luật Viễn thông 2023, Dịch vụ điện toán đám mây được định nghĩa là:

- A. Dịch vụ truyền hình vệ tinh
- **B. Dịch vụ lưu trữ, xử lý thông tin qua mạng**
- C. Dịch vụ kỹ thuật số viễn thông
- D. Dịch vụ chia sẻ dữ liệu nội bộ

Đáp án đúng: B

43. Theo Luật Giao dịch điện tử 2023, thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc khi nào?

- A. Được cơ quan có thẩm quyền chứng thực bằng dấu đỏ
- B. Được in ra giấy và ký tên xác nhận
- **C. Đảm bảo tính toàn vẹn và có thể truy cập, sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh**
- D. Được gửi qua email có xác nhận

Đáp án đúng: C

44. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Công ty X mua bản quyền phần mềm nhưng chỉnh sửa mã nguồn để dùng cho mục đích nội bộ. Tác giả kiện vì bị xâm phạm quyền. Ai đúng?

- A. Công ty đúng vì có bản quyền sử dụng
- B. Tác giả đúng vì chưa chuyển quyền tài sản
- C. Cả hai đều đúng một phần
- **D. Tác giả đúng vì không cho phép chỉnh sửa**

Đáp án đúng: D